

Nr. 41 Der Reichs- und Preußische Arbeitsminister an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 10. März 1936*R 43 II/547b, Bl. 2–3 Ausfertigung**Beginn:**Beginn:**Betrifft:* Vertrauensratsabstimmungen.

Sehr geehrter Herr Staatssekretär!

Heute morgen habe ich auf Grund verschiedener bei mir eingegangener Anfragen an Sie die Frage gerichtet¹, ob der Führer und Reichskanzler eine Verschiebung der auf den 3. und 4. April d. J. anberaumten Abstimmungen über die in Aussicht genommenen Vertrauensmänner mit Rücksicht auf die am 29. März stattfindende Reichstagswahl für angezeigt halte². Sie haben mir daraufhin mitgeteilt, daß eine Entscheidung des Führers über diese Frage noch nicht ergangen sei und daß ich etwa vorliegende Wünsche auf eine Verschiebung Ihnen unter Beifügung einer Begründung zuleiten möge. Von meinem Standpunkt aus halte ich eine Verschiebung der Abstimmungen an sich nicht für erforderlich. Die Propaganda der Deutschen Arbeitsfront hat bereits im Januar d. J. eingesetzt. Die Deutsche Arbeitsfront wird auch nach Ablauf der Reichstagswahl noch mehrere Tage Zeit haben, die Abstimmungen vorzubereiten, wenn es bei dem vorgesehenen Termin vom 3. und 4. April verbleibt. Eine allzu intensiv betriebene Propaganda entspricht im übrigen auch gar nicht dem Grundgedanken des Gesetzes, das die Abstimmungen über die im Betrieb aufgestellten Vorschlagslisten als rein betriebliche Angelegenheit aufgefaßt wissen wollte³.

Nun lese ich aber soeben in den Berliner Abendzeitungen eine Meldung des Deutschen Nachrichtensbüros, nach der die Vertrauensratswahlen verschoben worden seien. Mit Rücksicht auf diese wohl nur auf einem im Reiche umgehenden Gerücht beruhende Zeitungsmeldung⁴ bitte ich Sie jedoch, nunmehr die Entscheidung des Führers und Reichskanzlers alsbald herbeizuführen und mir zur Kenntnis zu bringen. Ich bitte festzustellen, ob der Führer und Reichskanzler eine Verschiebung der Abstimmungen für erforderlich hält und bejahendenfalls wieweit er sie herauszuschieben wünscht. Zur Vorbereitung dieser Entscheidung bemerke ich, daß, wenn am 1. Mai d. J. neu berufene Vertrauensmänner ihr Amt antreten sollen, die Abstimmungen spätestens am 17. und 18. April stattfinden müßten. Die Verlegung des Abstimmungstermins bis zu diesem Zeitpunkt kann jederzeit durch eine einfache von mir zu erlassende Verordnung erfolgen. Wird dagegen eine längere Verschiebung vom Führer und Reichskanzler gewünscht, so bedarf es einer Verlängerung des gesetzmäßig am 30. April d. J. ablaufenden Amtes der gegenwärtig amtierenden Vertrauensmänner. Diese Verlängerung

¹ Wohl fernmündlich; in den Akten kein Niederschlag.

² „Vertrauensmänner in den Betrieben“ nach §§ 5 ff. des *Gesetzes zur Ordnung der nat. Arbeit* (AOG) vom 20. 1. 1934 (RGBl. I S. 45). Gemäß § 9 AOG hatte die „Gefolgschaft“ eines Betriebs alljährlich vor der am 1. Mai beginnenden Amtsperiode des Vertrauensrats (§ 11) zu der vom Betriebsführer und der NSBO (bzw. später DAF) gemeinsam aufzustellenden Vorschlagsliste „durch geheime Abstimmung Stellung zu nehmen“. Zur Institution allgemein: FRESE, *Betriebspolitik*, S. 169–227; SPOHN S. 77–98; vgl. W. ZOLLITSCH, *Die Vertrauensratswahlen von 1934 und 1935*, in: *Geschichte und Gesellschaft* 15 (1989), S. 361–381. Für 1936 waren die Abstimmungen durch AnO des RAM vom 24. 1. 1936 (RABl. I S. 28) auf den 3./4. April angesetzt.

³ Der Hinweis zielte gegen die DAF und ihren Führungsanspruch in der Sozialpolitik; vgl. ZOLLITSCH (Anm. 2) S. 365, 376. Auch die Presse war instruiert, den Abstimmungen keinerlei polit. Charakter beizulegen; TOEPSEER-ZIEGERT 4/I, S. 65 f., 195, 212 f., 263, 265 f.

⁴ Am 10. 3. veranlaßte deshalb das RAM eine DNB-Meldung dahin, daß es noch nicht feststehe, ob die Vertrauensratswahlen stattfänden; s. *Frankfurter Zeitung* vom 11. 3. 1936.

kann nur durch ein von der Reichsregierung zu verabschiedendes Gesetz vorgenommen werden. Eine stillschweigende Verlängerung des Amtes würde nicht nur ungesetzlich sein, sondern auch zur Beunruhigung führen müssen. Im Saarland sollten in diesem Jahre zum ersten Male Vertrauensmänner bestimmt werden⁵. Zur Zeit amtieren dort noch sogenannte Betriebsausschüsse, deren Amtszeit bei einer Hinausschiebung der Abstimmungen ebenfalls verlängert werden müßte. Ich bitte Sie deshalb, mir die Entscheidung des Führers und Reichskanzlers tunlichst bald mitzuteilen, damit ich rechtzeitig die erforderlichen Maßnahmen treffen kann⁶.

Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener

Franz Seldte

⁵ Aufgr. AnO zur Überleitung des Arbeitsrechts im Saarland vom 31. 1. 1936 (RGBl. I S. 97).

⁶ Hitler entschied auf Vortrag von Lammers am 11. 3. 1936, „daß die Ämter der Vertrauensmänner durch Gesetz auf ein Jahr verlängert werden“; s. FV 134*. Lammers verständigte Seldte telefonisch. Der RAM legte einen entspr. Entwurf vor, zunächst am 13. 3. in der Form einer 16. DVO zum AOG, dann – nach einem Hinweis der Rkei, daß man ein Gesetz für notwendig erachte, dieses aber erst nach der RT-Wahl vom 29. März veröffentlicht werden solle – am 19. 3. 1936 als *Gesetz über die Verlängerung der Amtsdauer der Vertrauensräte*; R 43 II/547b, Bl. 4–16. Es wurde im Umlaufweg verabschiedet und am 31. 3. 1936 ausgefertigt (RGBl. I S. 335). Zu den Motiven der Wahlabsetzung s. MORSCHS. 360 f. Vertrauensratswahlen fanden auch in der Folge nicht mehr statt: 1937 wurde das Mandat der Vertrauensräte durch Gesetz vom 9. 3. 1937 (RGBl. I S. 282) wiederum um ein Jahr, nach dieser Frist schließlich durch Gesetz vom 1. 4. 1938 (RGBl. I S. 358) „bis auf weiteres“ verlängert. Die seit Herbst 1937 gepflogenen Verhandlungen über eine Novellierung des AOG in diesem Punkt (nur individuelles Einspruchsrecht gegen die Vorschlagsliste und Berufung statt Wahl) führten zu keinem Ergebnis; s. R 3101/10290 und weiter Folgeband, Dok. vom 10. 9. 1937.

Zitierhinweis

Nr. 41 Der Reichs- und Preußische Arbeitsminister an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 10. März 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d041>